

## 시정 및 경고·통보

1. 제 목 : 냉·난방기 교체 공사 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

[REDACTED]에서는 2022. 9.부터 2022. 12.까지 노후화된 냉·난방기 교체 공사를 추진하면서 [표1]과 같이 외부 업체와 계약을 체결하였습니다.

[표1] [REDACTED] 냉난방기 교체 공사계약 현황

| 구분         | 계약상대자      | 설치 수량    | 계약 일자                | 계약 금액        | 조달 형태                      |
|------------|------------|----------|----------------------|--------------|----------------------------|
|            |            |          | 납품 기한                |              |                            |
| [REDACTED] | [REDACTED] | 실내기 27대  | 22-10-19<br>22-12-18 | 56,919,150원  | 다수공급자 계약<br>2단계 경쟁<br>제안평가 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | 실내기 156대 | 22-09-23<br>22-11-22 | 308,200,430원 |                            |

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독) 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결하면 그 계약을 적절하게 이행하도록 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하며,

같은 법 제14조(검사) 제1항에서는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

이와 관련, 같은 법 시행규칙 제67조(감독 및 검사)에서 감독 또는 검사를 한 자는 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한

때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 소속 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출하도록 정하였으며, 우리 공단에서는 「계약사무규정」 제2조(적용범위)에서 국가계약법을 준용한다고 규정하면서, 같은 규정 시행세칙 제3장(검수) 제12조에서 제23조까지 세칙으로 검수 기준과 절차 등을 명시하여 시행하고 있습니다.

따라서 [redacted]에서는 냉·난방기 등 설치 공사를 추진하면서 공사감독자 및 현장검수 업무를 수행할 때는 해당 공사의 설계서·계약서 및 그 밖에 관계 서류와 비교하여 계약 내용과 같게 시공되는지를 공사시행 단계별로 확인하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며, 공사를 완성하였을 때는 그 사실을 준공신고서 등 서류에 의하여 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 철저히 하여야 합니다.

또한, 당해 공사에 대하여 사전에 전반적인 사항을 숙지하고 공사 과정 수행 및 품질 확보 등 계약조건에서 정한 사항을 위반하거나 계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우, 즉시 계약상대자에게 필요한 시정을 요구하거나 공사를 중지하여 부실 공사를 사전에 차단하는 등 공사감독 및 현장검수 업무를 빈틈없이 하여야 합니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 상반기 [redacted]종합감사 시 2022년 냉·난방기 교체 설치 공사 실태를 확인한 결과, [redacted]에서는 [표2]와 같이 냉매관 등 자재가 납품요구서 내용과 일치하게 납품이 이루어졌는지, 실제 공사에 적절하게 사용되었는지 등에 대한 확인 없이 검수조서를 작성한 점이 확인됩니다.

**[표2] 냉·난방기 교체 공사 확인 내역**

○ [redacted]

| 자재 발주 내역                       | 금액(원)      | 미 설치내역        | 금액(원)     |
|--------------------------------|------------|---------------|-----------|
| 냉매관 및 설치 평균Φ12.7mm 등 4종 1,775m | 22,701,400 | 냉매관 등 3종 340m | 2,858,500 |
| 전선 및 전선관 설치 등 2종 310m          | 2,267,200  | 전선 및 전선관 20m  | 145,400   |
| 통신케이블 및 CD관 설치 580m            | 4,216,600  | 통신케이블 250m    | 1,817,500 |
| PVC드레인관 설치 Φ32mm 280m          | 1,814,400  | 드레인 220m      | 1,425,600 |
| 합계                             | 30,999,600 | 합계            | 6,247,000 |

○ [redacted]

| 자재 발주 내역                       | 금액(원)       | 미 설치내역*            | 금액(원)      |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| 냉매관 및 설치 평균Φ12.7mm 등 5종 4,488m | 43,365,130  | 냉매관 Φ28.58mm, 330m | 4,363,600  |
| 전선 및 전선관 설치 등 2종 3,273m        | 23,926,510  | 전선및전선관 1,661m      | 12,156,178 |
| 통신케이블 및 CD관 설치 3,464m          | 34,258,960  | 케이블CD관 606m        | 5,995,318  |
| PVC드레인관 설치 Φ32mm 1,634m        | 10,588,320  | PVC드레인관 1,471m     | 9,529,488  |
| Y분배기관 설치 등 3종 150ea            | 11,715,200  | 금액절사               | -43,584    |
| 합계                             | 123,854,120 | 합계                 | 32,000,000 |

\* [redacted] 계약 관련 사실관계 확인 의견('24.6.4.)

#### 4. 관계기관 의견

- [redacted]에서는 감리업체와 실제 사용된 배관 실측 등 설계도면을 확인하여 납품요구서의 냉매관 등 교체비 31백만원 중 미사용분 6,200천원 상당이 확인되었으며,
- [redacted]에서는 계약상대자인 [redacted]에 냉·난방기 교체 공사 관련 실제 납품 설치 여부를 확인 요청한 결과, 일부 미설치 내역(32백만원)이 확인되었으나, 제3자 감리업체를 통해 미설치된 자재에 대하여 정확한 산출로 계약상대자와 협의 등 정산 계획 예정으로 소명하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ [redacted]

- [redacted]은 냉·난방기 교체 공사 미설치된 냉매관 등에 상당하는 금액 6,200천원 상당, [redacted]은 제3자 감리업체를 통해 미설치된 자재에 대하여 정확히 산출하여 환수 조치하시기 바라며, (시정)

○ [redacted]

- 냉·난방기 교체 부실 공사 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- 계약상대자의 재공사 또는 환수 불이행 시에는 조달청장이 체결한 수요물자

물품계약(다수공급자계약 MAS)에서 발생한 조달기업의 불공정 조달행위로 위반됨에 따라 조달청 '불공정조달 신고센터'로 신고하시고, (통보)

- 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 공사 계약관리 절차에 관한 직원 교육을 실시하시고 계약 관련 법률 및 규정을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)

## 6. 관련자

| 소속 | 직급 | 성명 | 담당업무 | 관리기간 | 현근무처 | 비고   |
|----|----|----|------|------|------|------|
|    |    |    |      |      |      | 경고   |
|    |    |    |      |      |      | 경고   |
|    |    |    |      |      |      | 경고   |
|    |    |    |      |      |      | 경고   |
|    |    |    |      |      |      | 경고   |
|    |    |    |      |      |      | 경고   |
|    |    |    |      |      |      | 조치생략 |
|    |    |    |      |      |      | 조치생략 |
|    |    |    |      |      |      | 경고   |
|    |    |    |      |      |      | 경고   |
|    |    |    |      |      |      | 경고   |
|    |    |    |      |      |      | 조치생략 |